



PUTUSAN

Nomor 3872 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RAYMUNDUS JEMADA, bertempat tinggal di Wae Mata, RT 11, RW 005, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Silvianus Hardu, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Silvianus Hardu, S.H., M.H. & Rekan, Cabang Labuan Bajo, beralamat di Jalan Wisata, Wae Sambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **ADRIANUS ARAT**, bertempat tinggal di Padang SMIP, RT 009, RW 003, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. **VERONIKA SYUKUR**, bertempat tinggal di Padang SMIP, RT 009, RW 003, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. **GABRIEL GANGGUR**, bertempat tinggal di Cowang Ndereng, RT 007, RW 002, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. **KORNELIA KENAU**, bertempat tinggal di Cowang Ndereng, RT 007, RW 002, Desa Batu Cermin,

Halaman 1 dari 10 Hal. Put. Nomor 3872 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini keempatnya memberi kuasa kepada Gabriel Kou, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat *Gabriel Kou, S.H., Y.B. Kou, S.H., M.Hum., & Partners*, Cabang Labuan Bajo, beralamat di Jalan Mgr. Vitalis Djebarus, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum tanah objek sengketa dengan ukuran: timur panjang $\pm 16,3$ meter, barat panjang $\pm 13,5$ meter, utara lebar $\pm 7,5$ meter, dan selatan lebar $\pm 7,5$ meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur : berbatasan dengan tanah milik Raymundus Jemada,
- Barat : berbatasan dengan tanah milik saudara Matius Judin,
- Utara : berbatasan dengan Jalan/gang, dan
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya;

Adalah sah tanah milik Penggugat yang merupakan satu kesatuan tanah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan jual beli pada tanggal 9 September 1999;

3. Menyatakan hukum kuitansi jual beli tanah pada tanggal 24 Mei 2014, kuitansi tanggal 30 Mei 2014, dan kuitansi tanggal 16 Mei 2014 cacat

Halaman 2 dari 10 Hal. Put. Nomor 3872 K/Pdt/2023



- hukum sehingga kuitansi-kuitansi tersebut tidak sah dan batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan hukum kuitansi tanggal 16 Mei 2014 yaitu jual beli tanah atas nama Tergugat I Adrianus Arat tidak sah dan batal demi hukum;
 5. Menyatakan hukum jual beli tanah pada tanggal 24 Mei 2014 dan tanggal 30 Mei 2014 antara Penggugat dengan Tergugat II dan jual beli tanah dengan Tergugat I pada tanggal 16 Mei 2014 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
 6. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I yang menunjukkan kuitansi jual beli tanggal 16 Mei 2014, memasang pilar dan mengintimidasi Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
 7. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat II yang menyuruh Penggugat dan istri Penggugat menandatangani kuitansi kosong pada tanggal 30 Mei 2014 dan meminta fotokopi KTP Penggugat dan fotokopi KTP Istri Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
 8. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat III yang mengancam, mengintimidasi Penggugat dan keluarga Penggugat untuk menandatangani surat jual beli tanah 17 Maret 2021 dan perbuatan Tergugat IV yang mengakui tanah sudah dibeli dari Tergugat II, menyuruh Penggugat membongkar kandang ayam secara paksa dan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum;
 9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanpa syarat bila perlu dengan bantuan aparat keamanan atau Polisi;
 10. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo;
 11. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian materiil kepada Penggugat karena tidak ada kepastian hukum atas tanah objek sengketa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kehilangan pendapatan karena tidak menjalankan usaha ternak ayam pedaging sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) juga kerugian imateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Halaman 3 dari 10 Hal. Put. Nomor 3872 K/Pdt/2023



secara tanggung renteng sampai putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan Para Tergugat menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap sampai dengan pelaksanaan putusan (eksekusi) dan/atau Para Tergugat menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat secara sukarela;
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau apabila Yang Mulia Ketua/anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pembeli yang beritikad baik;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum kuitansi jual beli tanah objek sengketa antara Penggugat I Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tanggal 16 Mei 2014 adalah sah dan mengikat;
5. Menyatakan secara hukum Penggugat Rekonvensi adalah sebagai satu-satunya pihak yang berhak atas objek sengketa *a quo*;



6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil dan moril kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan isi dalam putusan yang dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan pelaksanaan putusan atau Tergugat Rekonvensi keluar secara sukarela dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan bebas seperti sedia kala;
 8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
- Subsida:

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Lbj., tanggal 1 Desember 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah Pembeli yang beritikad baik;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan kuitansi jual beli tanah obyek sengketa antara Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan Tergugat



Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tanggal 16 Mei 2014 adalah sah dan mengikat;

5. Menyatakan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah pemilik atas tanah objek sengketa;
6. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.685.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 7/PDT/2023/PT KPG., tanggal 14 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Lbj., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 18 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 April 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 7/PDT/2023/PT KPG., tanggal 14 Maret 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Lbj., tanggal 1 Desember 2022;

Dan seraya Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi seluruhnya;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam 3 (tiga) tingkat peradilan;

Atau:

Bila Bapak Ketua/Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Mei 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini mengenai sahnya jual beli tanah objek sengketa berupa tanah yang terletak di Wae Mata, RT 11, RW 005, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan ukuran timur panjang $\pm$ 16,3 meter, barat Panjang $\pm$ 13,5 meter, utara lebar $\pm$ 7,5 meter dan selatan lebar $\pm$ 7,5 meter, antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi;



2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menjual objek sengketa kepada Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, berdasarkan kuitansi tertanggal 16 Mei 2014 yang bersesuaian dengan keterangan sejumlah saksi, maka jual beli objek sengketa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi adalah jual beli yang sah, sehingga tepat dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik sah objek sengketa ditolak;
3. Bahwa dengan demikian perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menguasai objek sengketa dengan mendirikan bangunan permanen, kandang ayam, dan menempatkan material bangunan di atas tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RAYMUNDUS JEMADA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RAYMUNDUS JEMADA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Supid Arso Hananto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., F

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Supid Arso Hananto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 9 dari 10 Hal. Put. Nomor 3872 K/Pdt/2023



ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001